

证券从业资格

金融市场基础知识

教材精讲班

授课教师：赵思异

第三章：证券市场主体

目录

- 第一节 证券发行人
- 第二节 证券投资者
- 第三节 证券中介机构
- 第四节 自律性组织
- 第五节 投资者保护机构
- 第六节 证券市场监管机构

第一节 证券发行人

一、证券市场融资活动

一、证券市场融资活动★★★

掌握证券市场融资活动的概念、方式及特征。

（一）证券市场融资活动的概念与方式

1. 概念：资金盈余单位和赤字单位之间以有价证券为媒介，实现资金融通的金融活动。
2. 一般来说，证券市场融资活动的方式主要包括股票融资和债券融资。另外近年来，国内外兴起的投资基金融资也是证券融资的一种方式。

（二）证券市场融资活动的特征

1. 证券市场融资是一种直接融资。
2. 证券市场融资是一种强市场性的融资活动。
所谓强市场性是相对于银行信贷、商业票据融资等双边协议形式完成资金交易的弱市场性而言的。证券市场融资一般是在一个公开和广泛的市场范围内，由众多资金交易者通过对有价证券的公开自由竞价买卖来实现的。

3. 证券市场融资是在由各种证券中介机构组成的证券中介服务体系的支持下完成的。

证券中介机构：证券公司、证券交易所、证券登记结算公司等。

二、证券发行人★★★

掌握证券发行人的概念和分类；★★★

熟悉政府和政府机构直接融资的方式及特征；★★

熟悉企业（公司）直接融资的方式及特征；★★

熟悉我国上市公司首次融资与再融资的途径；★★

掌握金融机构直接融资的特点。★★★

证券发行人是指为筹措资金而发行债券、股票等证券的发行主体。证券发行人主要包括政府及其机构、企业（公司）和金融机构。

（一）政府和政府机构★★

1. 政府（中央政府和地方政府）和中央政府直属机构已成为证券发行的重要主体之一但政

府发行的证券品种一般仅限于债券。

用途 政府发行债券所筹集的资金既可以用于协调财政资金短期周转、弥补财政赤字、兴建政府投资的大型基础性的建设项目，也可以用于实施某种特殊的政策，在战争期间还可以用于弥补战争费用的开支。

特征 中央政府拥有税收、货币发行特权，通常情况下，中央政府债券不存在违约风险，被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率，是金融市场上最重要的价格指标。

2. 中央银行是代表一国政府发行法偿货币、制定和执行货币政策、实施金融监管的重要机构。

中央银行主要发行两类证券：第一类是中央银行股票，但中央银行的股东不享有决定中央银行政策的权利。第二类是中央银行出于调控货币供给量目的而发行的特殊债券。中国人民银行从 2003 年起开始发行中央银行票据，期限从 3 个月到 3 年不等，主要用于对冲金融体系中过多的流动性。

（二）企业（公司）★★

企业的组织形式可分为独资制、合伙制和公司制。现代公司主要采取股份有限公司和有限责任公司两种形式，其中，只有股份有限公司才能发行股票。

1. 企业（公司）直接融资的方式

股票融资 (自有资本)	永久性	长期资本
债券融资 (借入资本)	长期证券	补充短期流动性
	短期证券	

2. 上市公司融资的途径★★

（1）上市公司首次融资的途径

上市公司首次融资主要是指首次公开发行股票（IPO），这区别于上市公司在股票发行上市后进行的包括配股、增发在内的股权再融资。首次公开发行，是指拟上市公司首次面向不特定的社会公众投资者公开发行股票募集资金并上市的行为。

（2）上市公司再融资的途径

上市公司再融资，是指上市公司为达到增加资本和募集资金的目的而再发行股票或可转换债券的行为。

上市公司再融资的方式：向原股东配售股份、向不特定对象公开募集股份、发行可转换公司债券、非公开发行股票。

①向原股东配售股份，简称配股，是公司按股东的持股比例向原股东分配公司的新股认购权，准其优先认购新股的方式。

②向不特定对象公开募集股份，简称增发。增发的目的是向社会公众募集资金，扩大股东人数，分散股权，增强股票的流通性，并可避免股份过分集中。

公募增资的股票价格大都以市场价格为基础，是常用的增资方式。

③发行可转换公司债券。可转换公司债券，是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券，通常是转化为普通股票。

④非公开发行股票，也被称为定向增发，是股份公司向特定对象发行股票的增资方式。这种增资方式会直接影响公司原股东利益，需经股东大会特别批准。

特定对象包括公司控股股东、实际控制人及其控制的企业；与公司业务有关的企业；证券投资基金、证券公司、信托投资公司等金融机构；公司董事、员工等。

（三）金融机构★★★★

金融机构作为证券市场的发行主体，既发行债券，也发行股票。我国把金融机构发行的债券定义为金融债券，它具有以下特点：

- (1) 金融债券表示的是银行等金融机构与金融债券持有者之间的债权债务关系。
- (2) 金融债券一般不记名、不挂失，但可以抵押和转让。
- (3) 我国金融债券的发行对象主要为个人，利息收入可免征个人所得税和个人收入调节税。
- (4) 金融债券的利息不计复利，不能提前支取，延期兑付亦不计逾期利息。
- (5) 金融债券的利率固定，一般都高于同期储蓄利率。
- (6) 我国发行过金融债券所筹集的资金一般都专款专用，其主要用途就是为国家的大、中型建设项目筹措资金。

例题·单选题

政府发行的证券品种一般为（ ）。

- A. 权证
- B. 股票
- C. 债券
- D. 期货

【答案】C

第二节 证券投资者

一、证券市场投资者概述

- 二、机构投资者
- 三、个人投资者

一、证券市场投资者概述

掌握证券市场投资者的概念、特点及分类；★★★

了解我国证券市场投资者结构及演化。

（一）证券市场投资者的概念及特点★★★

证券市场投资者，是指以取得利息、股息或资本收益为目的，购买并持有有价证券，承担证券投资风险并行使证券权利的主体。

特点：

- 1、证券市场投资者是证券市场的资金供给者。
- 2、证券市场投资者的种类较多，既有个人投资者，也有机构投资者。
- 3、各类投资者的目的也各不相同，有些偏重长期投资，以获取高于银行利息的收益或意在参与股份公司的经营管理；有些则偏重短线投机，通过买卖证券时机的选择，以赚取市场差价。
- 4、众多的证券市场投资者保证了证券发行和交易的连续性，是推动证券市场价格形成和流动性的根本动力。

（二）证券市场投资者的分类★★★

1. 根据投资者身份，可分为机构投资者和个人投资者。
机构投资者主要包括政府机构类投资者、金融机构类投资者、合格境外机构投资者（QFII）、合格境内机构投资者（QDII）、企业和事业法人类机构投资者以及基金类投资者。
个人投资者是证券市场最广泛的投资者。
2. 根据持有证券时间的长短，可分为短线投资者、中线投资者和长线投资者。
3. 根据投资者的心理因素，可分为稳健型、冒险型和中庸型三类。

（三）我国证券市场投资者结构及演化

1. 我国证券市场发展初期，投资以个人投资者为主，市场投机炒作盛行，价格波动较大，股票价格与上市公司绩效缺乏内在联系。

2. 经过十几年的发展，我国证券市场初步形成了包括证券投资基金、保险资金、社会保障资金、企业年金、合格境外机构投资者（QFII）、私募基金、风险投资基金、信托基金等多元化的专业机构投资者队伍，合格境外机构投资者（QFII）的额度也不断上升。
3. 近年来，虽然机构交易占比呈现上升态势，但从总量上看，专业机构投资者力量仍然较小。因此，我国证券市场投资者结构仍然存在较大改善空间。

例题·单选题

（ ）是证券市场最广泛的投资者。

- A. 政府机构
- B. 保险公司
- C. 各类基金
- D. 个人投资者

【答案】D

二、机构投资者

掌握机构投资者的概念、特点及分类：★★★

熟悉机构投资者在金融市场中的作用：★★

熟悉政府机构类投资者的概念、特点及分类：★★

掌握金融机构类投资者的概念、特点及分类：★★★

熟悉合格境外机构投资者、合格境内机构投资者的概念与特点：★★

掌握企业和事业法人类机构投资者的概念与特点；

掌握基金类投资者的概念、特点及分类。★★★

★★★

（一）机构投资者概述★★★

1. 机构投资者的概念：是指用自有资金或者从分散的公众手中筹集的资金，以获得证券投资收益为主要经营目的的专业团体机构或企业。

2. 机构投资者的特点（相对于个人）★★★

- （1）投资资金规模化。
- （2）投资管理专业化。
- （3）投资结构组合化。
- （4）投资行为规范化。

3. 机构投资者的分类★★★

（1）按政策标准，可分为一般机构投资者和战略机构投资者。

战略机构投资者：符合国家法律、法规和规定要求，与发行人具有合作关系或合作意向和潜力，并愿意按照发行人配售要求与发行人签署战略投资配售协议的法人，是与发行公司业务联系紧密且欲长期持有发行公司股票的法人。（原则上不超过2家）

（2）按机构投资者业务与资本市场的关系，可分为金融机构投资者和非金融机构投资者。

（3）按投资者所在国家和地区，可分为境内机构投资者和境外机构投资者。

（4）按投资者身份或组织结构出发，包括以下三种类型：

①有明确的法律规定的从事股票交易权利的证券公司和证券投资基金管理公司。

②可以参加股票交易但操作受到限制的“三类企业”，即国有企业、国有控股公司和上市公司。

③在能否参与股票交易及参与股票交易的方式上缺乏明确法律规定或权利义务不具体的法人，如“三资”企业、私营企业、未上市的非国有控股的股份制企业、社团法人等。

4. 机构投资者在金融市场中的作用★★

（1）有利于改善储蓄转化为投资的机制与效率，促进直接融资。

- (2) 有利于促进不同金融市场之间的有机结合与协调发展，健全金融市场运行机制。
- (3) 有助于分散金融风险，促进金融体系的稳定运行。
- (4) 有助于实现社会保障体系与宏观经济的良性互动发展。

(二) 政府机构类投资者★★

政府机构类投资者，是指进行证券投资的政府机构。

1. 特点：很少考虑盈利，目的主要是为了调剂资金余缺、实施宏观调控、实行特定产业政策等要求。

2. 政府机构类投资者主要包括以下两个：

第一，中央银行以公开市场操作作为政策手段，通过买卖政府债券或金融债券，影响货币供应量进行宏观调控。

第二，我国国有资产管理部門或其授权部门持有国有股，履行国有资产的保值增值和通过国家控股、参股来支配更多社会资源的职责。

(三) 金融机构类投资者★★★

金融机构类投资者，是指进行证券投资、从事金融资产交易的金融机构，包括证券经营机构、银行业金融机构、保险经营机构以及其他金融机构。

1. 证券经营机构

证券市场上最为活跃的投资者，其以自有资本、营运资金和受托投资资金进行证券投资。我国证券经营机构主要为证券公司。

2. 银行业金融机构

银行业金融机构包括商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。

特点

1) 银行业金融机构可用自有资金买卖政府债券和金融债券，除国家另有规定外，在中国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资。

2) 外商独资银行、中外合资银行可以买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券。

3) 银行业金融机构因处置贷款抵押资产而被动持有的股票，只能单向卖出。

4) 商业银行可以向个人客户提供综合理财服务，向特定目标客户群销售理财计划，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理。

3. 保险经营机构

保险经营机构是全球最重要的机构投资者之一，曾一度超过投资基金成为投资规模最大的机构投资者，除大量投资于各类政府债券、高等级公司债券外，还广泛涉足基金和股票投资。债券、股票、证券投资基金份额等有价证券均属保险公司资金运用范围，经国务院保险监督管理机构会同国务院证券监督管理机构批准，保险公司可以设立保险资产管理公司从事证券投资活动，还可以运用受托管理的企业年金进行投资。

保险集团（控股）公司、保险公司从事保险资金运用应当符合中国保监会比例监管要求，具体规定由中国保监会另行制定。

保险资金投资全国中小企业股份转让系统（即新三板）挂牌的公司股票，由原中国保监会另行规定，同时新增保险资金三大投向，分别是资产证券化产品、创业投资基金、保险私募基金。

4. 其他金融机构：包括信托投资公司、企业集团财务公司和金融租赁公司等。

(四) 合格境外机构投资者★★

合格境外机构投资者（QFII）制度：是在一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金，并转

换为当地货币，通过严格监管的专门账户投资当地证券市场，其资本利得、股息等经审核后可转为外汇汇出的一种市场开放模式。其实质是一种有限度地引进外资、开放证券市场的过渡性制度。

QFII 制度在中国证券市场上主要具有以下特点：

1. 合格境外机构投资者资产规模等条件要求严格，这有利于国内市场投资者素质的提高以及市场的稳定

我国要求合格境外机构投资者的财务稳健，资信良好，对各种类型的合格境外机构投资者资产规模等条件要求如下：

（1）资产管理机构：经营资产管理业务 2 年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 5 亿美元；

（2）保险公司：成立 2 年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于 5 亿美元；

（3）证券公司：经营证券业务 5 年以上，净资产不少于 5 亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元；

（4）商业银行：经营银行业务 10 年以上，一级资本不少于 3 亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元；

（5）其他机构投资者（养老基金、慈善基金会、捐赠基金、信托公司、政府投资管理公司等）：成立 2 年以上，最近一个会计年度管理或持有的证券资产不少于 5 亿美元。

由此看来，能够满足中国 QFII 资格审查条件的，一般而言都是经营时间较长、运作规范、管理资产经验丰富的境外机构，其目的是为吸引境外机构进行中长期投资，维护市场中长期稳定的导向。

2. 投资范围和投资额度有严格限制，体现渐进式原则

合格境外投资者在批准的交易额度内，可以投资于中国证监会批准的人民币金融工具。

包括：在证券交易所挂牌交易的股票、在证券交易所挂牌交易的债券、证券投资基金、在证券交易所挂牌交易的权证、在银行间债券市场交易的固定收益产品、股指期货以及中国证监会允许的其他金融工具。

合格境外机构投资者可以参与新股发行、可转换债券发行、股票增发和配股的申购。

就单个上市公司的持股比例而言，单个境外机构的投资限额与国内基金一样不得超过该公司总股份的 10%；全部境外机构对单个上市公司的持股上限为 30%。而国内基金在这一点上没有限制。

2011 年 12 月 16 日，开启了人民币合格境外机构投资者（RQFII）的试点。经审批的境内基金管理公司、证券公司的香港子公司，可以运用在香港募集的人民币资金投资境内证券市场。

RQFII 与 QFII 的主要区别在于：

第一，募集的投资资金是人民币而不是外汇；

第二，RQFII 机构限定为境内基金管理公司和证券公司的香港子公司；

第三，投资的范围由交易所市场的人民币金融工具扩展到银行间债券市场；

第四，在完善统计监测的前提下，尽可能地简化和便利对 RQFII 的投资额度及跨境资金收支管理。

2019 年 9 月 10 日，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者投资额度限制。包括：

一是取消 QFII 和 RQFII 投资额度限制；

二是明确不再对单家合格境外投资者的投资额度进行备案和审批；

三是此次取消合格境外投资者投资额度限制时，RQFII 试点国家和地区限制也一并取消。

（五）合格境内机构投资者★★

合格境内机构投资者（QDII）制度：是指经一国金融管理当局审批通过、获准直接投资境外

股票或者债券市场的国内机构投资者，在一定规定下通过基金形式募集一定额度的人民币资金，通过严格监管的专门账户投资国外证券市场，其汇回的资本利得、股息红利等经审核后可转为本币的一种市场开发机制。

QDII 制度在中国证券市场上主要具有以下特点：

1. 合格境内机构投资者的资格认定较为严格

(1) 基金管理公司：净资产不少于 2 亿元人民币；经营证券投资基金管理业务达 2 年以上；在最近一个季度末资产管理规模不少于 200 亿元人民币或等值外汇资产。

(2) 证券公司：各项风险控制指标符合规定标准；净资本不低于 8 亿元人民币；净资本与净资产比例不低于 70%；经营集合资产管理计划业务达 1 年以上；在最近一个季度末资产管理规模不少于 20 亿元人民币或等值外汇资产。

2. 许可投资的证券品种和比例存在一定限制

(1) QDII 可投资于下列金融产品或工具：

①银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；

②政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；

③已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；

④在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；

⑤与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；

⑥远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；

⑦限额特定资产管理计划除可投资于上述金融产品或工具外，还可投资于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的私募基金。

(2) 除中国证监会另有规定外，基金、集合计划不得有下列行为：

购买不动产；购买房地产抵押按揭；购买贵金属或代表贵金属的凭证；购买实物商品；除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的 10%；利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；参与未持有基础资产的卖空交易；从事证券承销业务；中国证监会禁止的其他行为。

(3) QDII 基金的境外投资需遵循一定投资比例限制，包括：

• 单只基金、集合计划持有同一家银行的存款不得超过基金、集合计划净值的 20%。在基金、集合计划托管账户的存款可以不受上述限制。

• 单只基金、集合计划持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金、集合计划净值的 10%，指数基金可以不受上述限制。

• 单只基金、集合计划持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金、集合计划资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金、集合计划资产净值的 3%。

• 基金、集合计划不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层，同一境内机构投资者管理的全部基金、集合计划不得持有同一机构 10% 以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制。

• 单只基金、集合计划持有的非流动性资产市值不得超过基金、集合计划净值的 10%。

• 单只基金、集合计划持有的境外基金的市值合计不得超过基金、集合计划净值的 10%，持有货币市场基金可以不受上述限制。

- 同一境内机构投资者管理的全部基金、集合计划持有的任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。

3. 进出境资金受到监控

(1) 托管人应在合格投资者资金汇出、汇入后 2 个工作日内，通过资本项目信息系统报送合格投资者资金汇出、汇入的明细情况。

(2) 托管人应在每月结束后 5 个工作日内，通过资本项目信息系统报送上个月合格投资者境外投资资金汇出入、结购汇、资产分布及占比等信息。

(3) 合格投资者应在每个会计年度结束后 4 个月内，向国家外汇管理局报送上一年度境外投资情况报告（包括投资额度使用情况、投资收益情况等）。

(六) 企业和事业法人机构投资者★★★

企业可以用自己的积累资金或暂时不用的闲置资金进行证券投资。企业可以通过股票投资实现对其他企业的控股或参股，也可以将暂时闲置的资金通过自营或委托专业机构进行证券投资以获取收益。

我国现行的规定，各类企业可参与股票配售，也可投资于股票二级市场；事业法人可用自有资金和有权自行支配的预算外资金进行证券投资。

(七) 基金类投资者★★★

基金类投资者包括证券投资基金、社保基金、企业年金和社会公益基金。

1. 证券投资基金

证券投资基金是指通过公开发售基金份额等筹集资金，由基金管理人管理，基金托管人托管，为基金份额持有人的利益，以资产组合方式进行证券投资活动的基金。

我国的证券投资基金可投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种。

2. 社保基金

在大多数国家，社保基金分为两个层次：

一是国家以社会保障税等形式征收的全国性社会保障基金，金属于国家控制的财政收入，主要用于支付失业救济和退休金，是社会福利网的最后一道防线，对资金的安全性和流动性要求非常高。

二是由企业定期向员工支付并委托基金公司管理的企业年金。而由企业控制的企业年金的资金运作周期长，对账户资产增值有较高要求，但对投资范围限制不多。

2. 社保基金

在我国，社保基金主要由两部分组成：一部分是社会保障基金，另一部分为社会保险基金。

(1) 全国社会保障基金是由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和以国务院批准的其他方式筹集的资金构成，其性质为国家社会保障储备基金，用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。

风险小的投资由社保基金理事会直接运作，风险较高的投资则委托专业性投资管理机构进行投资运作。

社保基金投资的范围限于银行存款、买卖国债和其他具有良好流动性的金融工具，包括上市流通的证券投资基金、股票、信用等级在投资级以上的企业债、金融债等有价证券。理事会直接运作的社保基金的投资范围限于银行存款、在一级市场购买国债，其他投资需委托社保基金投资管理人管理和运作，并委托社保基金托管人托管。

(2) 社会保险基金，是指社会保险制度确定，为了保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下获得物质帮助而建立的，主要由用人单位和个人缴费构成，包括基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金，用于公民养老、医疗、工伤、失业、生育等各项社会保险待遇的当期发放。

养老基金限于境内投资。投资范围包括：银行存款，中央银行票据，同业存单；国债，政策性、开发性银行债券，信用等级在投资级以上的金融债、企业（公司）债、地方政府债券、可转换债（含分离交易可转换债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券，债券回购；养老金产品，上市流通的证券投资基金，股票，股权，股指期货，国债期货。

3. 企业年金

企业年金，是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险基金。按照我国现行法规，企业年金可由年金受托人或受托人指定的专业投资机构进行证券投资。

企业年金基金财产限于境内投资，投资范围包括：银行存款、国债、中央银行票据、债券回购、万能保险产品、投资连结保险产品、证券投资基金、股票，以及信用等级在投资级以上的金融债、企业（公司）债、可转换债（含分离交易可转换债）、短期融资券和中期票据等金融产品。

4. 社会公益基金

社会公益基金，是指将受益用于指定的社会公益事业的基础，如福利基金、科技发展基金、教育发展基金、文学奖励基金等。

慈善组织开展投资活动应采用下列方式：

（1）购买商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司、保险资产管理公司等金融机构发行发售的理财产品、债券、证券投资基金、信托产品等投资品种；

（2）委托专业投资管理机构管理和运作的财产；

（3）直接进行与慈善组织宗旨和业务范围直接相关的股权投资。

此外，产慈善组织的财产不得直接买卖股票；不得直接购买商品及金融衍生品类产品；不得投资人身保险产品；不得以投资名义向个人、企业提供借款等。

例题·单选题

以下属于机构投资者的有（ ）。

- | | |
|--------------|----------|
| I. 政府机构 | II. 金融机构 |
| III. 企业和事业法人 | IV. 社保基金 |
- A. I、II
B. I、II、III
C. I、II、IV
D. I、II、III、IV

【答案】D

QFII 制度允许合格境外机构投资者通过严格监管的专门账户投资当地（ ）。

- A. 证券市场
B. 基金市场
C. 信托市场
D. 房地产市场

【答案】A

证券市场上最活跃的机构投资者是（ ）。

- A. 商业银行
B. 证券经营机构
C. 保险公司
D. 基金公司

【答案】B

下列关于企业年金基金财产投资的说法，错误的是（ ）。

- A. 企业年金基金财产的投资范围仅限于银行存款
- B. 企业年金基金财产投资银行定期存款的比例，不得高于投资组合企业年金基金财产净值的 95%
- C. 企业年金基金财产投资银行活期存款的比例，不得低于投资组合企业年金基金财产净值的 5%
- D. 企业年金基金财产投资股票的比例，不得高于投资组合企业年金基金财产净值的 30%

【答案】A

三、个人投资者

掌握个人投资者的概念；★★★

熟悉个人投资者的风险特征与投资者适当性。★★

（一）个人投资者的概念★★★

个人投资者是指从事证券投资的社会自然人，他们是证券市场最广泛的投资主体，具有分散性和流动性。

个人投资者的特点包括以下四个方面：

1. 资金规模有限
2. 专业知识相对匮乏
3. 投资行为具有随意性、分散性和短期性
4. 投资的灵活性强

（二）个人投资者的风险特征与投资者适当性★★

1. 个人投资者风险特征与投资者适当性的定义

（1）个人投资者的风险特征由以下三方面构成：风险偏好；风险认知度；实际风险承受能力。

（2）根据个人投资者对待投资中风险和收益的态度，理论上可分为风险偏好型、风险中立型和风险规避型三种。

（3）适当性是指金融机构在销售金融产品的过程中应当遵守的标准和规定，并据此评估所出售的产品是否符合客户的财务状况和需求。

销售行为包括向客户提供投资建议、管理个人投资组合和推荐公开发行的证券。

评估项目既包括客户的投资知识、投资经验、投资目标、风险承受能力、投资期限等，也包括客户定期追加投资、提供额外抵押以及理解复杂金融产品的能力。

投资者适当性管理就是通过一系列措施，让“适合的投资者购买恰当的产品”，避免在金融产品销售过程中，将金融产品提供给风险并不匹配的投资群体，导致投资者由于误解而发生较大风险。

投资者适当性管理工作主要是以经营机构适当性义务为主线展开的，应当包括三类：

- 一是以判断投资者风险承受能力为目标的投资者分类义务；
- 二是以判断产品风险等级为目标的产品分级义务；
- 三是以“将适当的产品销售给适当的投资者”为目标的销售匹配义务。

2. 全球主要国家投资者适当性管理的法律体系

美国：《1933 年证券法》、2010 年《多德-弗兰克法案》。

英国：《2000 年金融服务和市场法》、《开放式投资公司法》、《2001 年金融促进条例》、《2001 年集合投资（豁免）发起条例》等。

3. 我国投资者适当性管理的相关制度

2016 年 12 月 12 日，中国证监会发布《证券期货投资者适当性管理办法》，

- （1）为投资者适当性管理提供了统一的标尺。
- （2）压缩了监管套利的空间。

(3) 从根本上体现经营机构和投资者利益的辩证统一。

第三节 证券中介机构

- 一、 证券公司概述
- 二、 证券公司的主要业务
- 三、 证券公司业务国际化
- 四、 证券服务机构

证券市场中介机构，是指为证券的发行、交易提供服务的各类机构。在证券市场起中介作用的机构是证券公司和其他证券服务机构，通常把两者合称为证券中介机构。

一、证券公司概述

掌握证券公司的定义：★★★

了解我国证券公司的发展历程；

掌握我国证券公司的监管制度及具体要求：★★★

(一) 证券公司的基本概念★★★

1. 证券公司：是指依照《公司法》和《证券法》设立的经营证券业务的有限责任公司或股份有限公司。在我国，设立证券公司必须经国务院证券监督管理机构审查批准。美国的通俗称谓是“投资银行”，英国则称其为“商人银行”。

2. 作用：一方面，证券公司是证券市场投融资服务的提供者，为证券发行人和投资者提供专业化的中介服务，如证券经纪、投资咨询、保荐与承销等；另一方面，证券公司本身也是证券市场重要的机构投资者。此外，证券公司还通过资产管理方式，为投资者提供证券及其他金融产品的投资管理服务。

(二) 我国证券公司的发展历程

1. 第一阶段：数量较少，业务范围窄（1980~1991 年）

1990 年 12 月 19 日和 1991 年 7 月 3 日，上海证券交易所和深圳证券交易所先后正式营业，各证券经营机构的业务开始转入集中交易市场。1991 年 8 月，中国证券业协会成立。

在这一阶段，证券公司处于萌芽状态，资产规模相对较小，证券经营机构大多是银行和信托投资公司下设的证券业务部门。

2. 第二阶段：数量激增、业务扩大及第一次综合治理（1992~1997 年）

中国国泰证券在上海成立，华夏证券在北京成立，南方证券在深圳成立，这三大全国性证券公司的成立标志着全国性证券公司群体的兴起。与此同时，各省、市也相继成立了自己的证券公司。

3. 第三阶段：《证券法》颁布及第二次综合治理（1998~2007 年）

我国于 1998 年 12 月颁布了《中华人民共和国证券法》，根据《证券法》的规定，国务院证券监督管理机构，即中国证监会，依法对全国证券市场实行集中统一的监督管理，并实行证券业和保险业、银行业、信托业分业经营，分业管理。同时，证券公司实行分类管理，分为经纪类和综合类证券公司。

2005 年 4 月，股权分置改革启动，到 2006 年底历时一年多时间，困扰中国证券市场多年的股权分置问题得到基本解决，这为未来证券市场的发展奠定了良好的基础，也改善了证券公司的发展环境。

4. 第四阶段：行业步入规范发展和创新发展阶段（2008~2017 年）

5. 第五阶段：步入强监管和扩大开放的新阶段

（2018 年以来）

(三) 证券公司的监管制度★★★

证券交易所设立后，对证券上市与交易行为实施一线监管。

在长期的实践探索基础上，对证券公司实施有效监管的基础性制度已经基本形成，主要包括证券公司业务许可制度、以诚信与资质为标准的市场准入制度、分类监管制度、以净资本和流动性为核心的风险监控和预警制度、合规管理制度、客户交易结算资金第三方存管制度、信息报送与披露制度等。

1. 业务许可制度

根据《证券法》的规定，证券公司业务包括证券经纪业务，证券投资咨询业务，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务，证券承销与保荐业务，证券自营业务，证券资产管理业务以及其他证券业务。证券公司经营以上部分或全部业务均需要经过中国证监会的许可。

2. 以诚信与资质为标准的市场准入制度

建立和完善包括机构设置、业务牌照、从业人员特别是高级管理人员在内的市场准入制度，通过行政许可把好准入关，防范不良机构和人员进入证券市场。

3. 分类监管制度

按照《证券公司分类监管规定》，中国证监会将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E五大类11个级别。

中国证监会按照分类监管原则，对不同类别证券公司规定了不同的风险控制指标标准和风险资本准备计算比例，并在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面区别对待。

4. 以净资本和流动性为核心的风险监控和预警制度

（1）2016年修订的《风控办法》首次提出建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系。

（2）《风控办法》借鉴巴塞尔协议，将净资本区分为核心净资本和附属净资本，通过改进净资本、风险资本准备计算公式，完善杠杆率、流动性监管等指标，明确逆周期调节机制等，提升风控指标的完备性和有效性。

2006年7月，中国证监会首次发布实施了《证券公司风险控制指标管理办法》（以下简称《风控办法》），确立了以净资本为核心的证券公司风险控制指标制度。该制度具有三个特点：一是建立了公司业务范围与净资本充足水平动态挂钩的机制；二是建立了公司业务规模与风险资本准备动态挂钩的机制；三是建立了风险资本准备与净资本水平动态挂钩的机制。

5. 合规管理制度

2017年6月6日，中国证监会发布了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，要求证券公司加强内部合规管理，制定包括合规管理的目标、基本原则、机构设置及其职责、履职保障、合规考核以及违规事项的报告、处理和责任追究等内容的合规管理基本制度。

6. 客户交易结算资金第三方存管制度

客户交易结算资金第三方存管制度是落实《证券法》“客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理”和《证券公司监督管理条例》关于保护客户资产的有关规定，按照保障客户资产安全、方便投资者、有利于证券公司业务创新等原则设计和实施的新的客户交易结算资金存管制度。

7. 信息报送与披露制度

（1）信息报送制度，即根据相关法律法规，证券公司应当自每一个会计年度结束之日起4个月内，向中国证监会报送年度报告；自每月结束之日起7个工作日内，报送月度报告。发生影响或者可能影响证券公司经营管理、财务状况、风险控制指标或者客户资产安全重大事件的，证券公司应当立即向中国证监会报送临时报告，说明事件的起因、目前的状况、可能产生的后果和拟采取的相应措施。

（2）信息公开披露制度，主要为证券公司的基本信息公示和财务信息公开披露，内容包括公司基本情况、经营性分支机构、业务许可类新产品、高管人员等信息，公示信息发生变动

的,需要进行持续更新。同时,证券公司在每一个会计年度结束后通过中国证券业协会网站、公司网站等渠道进行财务信息公开披露,内容包括公司上一年度审计报告、经审计会计报表及附注。

(3) 年报审计监管,这是对证券公司进行非现场检查 and 日常监管的重要手段。在证券公司年报审计工作中,中国证监会督促证券公司向会计师事务所提供审计证据及相关资料;对审计过程中发现的问题,及时采取措施,督促整改。

例题·单选题

()是指为证券的发行、交易提供服务的各类机构。

- A. 证券市场中介机构
- B. 自律性组织
- C. 证券监管机构
- D. 证券业协会

【答案】A

二、证券公司的主要业务

掌握证券公司主要业务的种类及内容; ★★★

了解证券公司业务国际化。

根据《证券法》,我国证券公司的主要业务包括证券经纪业务,证券投资咨询业务,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务,证券承销与保荐业务,证券自营业务,证券资产管理业务,融资融券业务,证券做市交易业务,证券公司中间介绍(IB)业务,私募投资基金业务和另类投资业务等。

(一) 证券经纪业务 ★★★

1. 证券经纪业务又被称为代理买卖证券业务,是指证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券的业务。

在证券经纪业务中,证券公司只收取一定比例的佣金作为业务收入。证券经纪业务分为柜台代理买卖证券业务和通过证券交易所代理买卖证券业务。

2. 在证券经纪业务中,经纪委托关系的建立表现为开户和委托两个环节。按照相关法规的规定,投资者应首先在登记结算公司或者其代理点开立证券账户;其次,投资者与证券公司签署风险揭示书、客户须知,签订证券交易委托代理协议,开立客户交易结算资金第三方存管协议中的资金账户等。

3. 证券公司接受证券买卖的委托,应当根据委托书载明的证券名称、买卖数量、出价方式、价格幅度等,按照交易规则代理买卖证券,如实进行交易记录;买卖成交后,应当按照规定制作买卖成交报告单交付客户。

(二) 证券投资咨询业务

1. 证券投资咨询业务是指从事证券投资咨询业务的机构及其咨询人员为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。

2. 按照《证券投资顾问业务暂行规定》,证券投资顾问业务是指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

3. 按照《发布证券研究报告暂行规定》,发布证券研究报告是指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布的行为。证券研究报告主要包括涉及证券及证券相关产品的价值分析报告、行业研究报告、投资策略报告等。证券研究报告可以采用书面或者电子文件形式。

（三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务

财务顾问业务，是指与证券交易、证券投资活动有关的咨询、建议、策划业务。

具体包括：

为企业申请证券发行和上市提供改制改组、资产重组、前期辅导等方面的咨询服务；为上市公司重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务；为法人、自然人及其他组织收购上市公司及相关的资产重组、债务重组等提供咨询服务；

为上市公司完善法人治理结构、设计经理层股票期权、职工持股计划、投资者关系管理等提供咨询服务；为上市公司再融资、资产重组、债务重组等资本营运提供融资策划、方案设计、推介路演等方面的咨询服务；为上市公司的债权人、债务人对上市公司进行债务重组、资产重组、相关的股权重组等提供咨询服务以及中国证监会认定的其他业务形式。

（四）证券承销与保荐业务

1. 证券承销，是指证券公司代理证券发行人发行证券的行为。发行人向不特定对象公开发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议。

2. 证券承销业务可以采取代销或者包销方式。

（1）证券包销：是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式，前者为全额包销，后者为余额包销。

（2）证券代销：是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。

3. 新《证券法》取消了，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币 5000 万元的，应当由承销团承销，的规定。

证券保荐制度，是指由保荐人对发行人发行证券进行推荐和辅导，核实公司发行文件与上市文件中所载资料是否真实、准确、完整，协助发行人建立严格的信息披露制度，承担风险防范责任。

保荐制度使证券公司负有一定的连带担保责任，实施证券发行上市保荐制度是中国证监会深化发行制度改革的一项重大举措，是对证券发行上市建立市场约束机制的重要制度探索。

（五）证券自营业务

1. 证券自营业务，是指证券公司以自己的名义，以自有资金或者依法筹集的资金，为本公司买卖在境内证券交易所上市交易的证券，在境内银行间市场交易的政府债券、国际开发机构人民币债券、央行票据、金融债券、短期融资券、公司债券、中期票据和企业债券，以及经中国证监会批准或者备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券，以获取盈利的行为。

2. 证券自营活动有利于活跃证券市场，维护交易的连续性。但是，证券公司在交易成本、资金实力、获取信息以及交易的便利条件等方面都比投资大众占有优势，因此，在自营活动中要防范操纵市场和内幕交易等不正当行为。

3. 证券公司开展自营业务，或者设立子公司开展自营业务，都需要取得证券监管部门的业务许可，证券公司不得为从事自营业务的子公司提供融资或者担保。

证券公司将自有资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，或者委托其他证券公司或者基金管理公司进行证券投资管理，且投资规模合计不超过其净资本 80%的，无须取得证券自营业务资格。

4. 证券公司开展自营业务，要求其治理结构健全，内部管理严格，能够有效控制业务风险。公司有合格的高级管理人员及适当数量的从业人员、安全平稳运行的信息系统，公司已建立完备的业务管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系。

（六）证券资产管理业务

1、资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资

公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。

证券公司可以为单一投资者设立单一资产管理计划，也可以为多个投资者设立集合资产管理计划。集合资产管理计划的投资者人数不少于两人，不得超过 200 人。

单一资产管理计划可以接受货币资金委托，或者接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产委托。

集合资产管理计划原则上应当接受货币资金委托，中国证监会认可的情形除外。证券登记结算机构应当按照规定为接受股票、债券等证券委托的单一资产管理计划办理证券非交易过户等手续。

1. 确定资产管理计划类别

(1) 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%的，为固定收益类；

(2) 投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%的，为权益类；

(3) 投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产 80%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产 20%的，为商品及金融衍生品类；

(4) 投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准的，为混合类。

募集规定：资产管理计划应当以非公开方式向合格投资者募集。证券期货经营机构、销售机构不得公开或变相公开募集资产管理计划，不得通过报刊、电台、电视、互联网等传播媒体或者讲座、报告会、传单、布告、自媒体等方式向不特定对象宣传具体资产管理计划。

投资规定：证券期货经营机构不得设立多个资产管理计划，同时投资于同一非标准化资产，以变相突破投资者人数限制或者其他监管要求。单一主体及其关联方的非标准化资产，视为同一非标准化资产。

任何单位和个人不得以拆分份额或者转让份额收（受）益权等方式，变相突破合格投资者标准或人数限制。

2. 资产管理计划可投资的资产

资产管理计划可以投资于以下资产：

(1) 银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具等；

(2) 上市公司股票、存托凭证以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产；

(3) 在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产；

(4) 公开募集证券投资基金（以下简称“公募基金”）以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品；

(5) 第（1）至第（3）项规定以外的非标准化债权类资产、股权类资产、商品及金融衍生品类资产；

(6) 第（4）项规定以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品；

(7) 中国证监会认可的其他资产。

3. 证券公司参与股指期货、国债期货交易相关规定

(1) 在资产管理合同中明确约定参与股指期货、国债期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项。

(2) 证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货、国债期货交易的，原则上不

得投资股指期货、国债期货。拟变更合同投资股指期货、国债期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构的同意并履行有关报批或报备手续。

(3) 证券公司定向资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的，应当按合同约定的方式向客户充分披露资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并在定向资产管理业务年度报告中披露相应内容。

(4) 在集合资产管理报告中充分披露集合资产管理计划参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并充分说明投资股指期货、国债期货对集合资产管理计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的。

(七) 融资融券业务

新《证券法》将证券融资融券业务新列入证券公司的业务分类。融资融券业务，是指证券公司指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。由融资融券业务产生的证券交易被称为融资融券交易。融资融券交易分为融资交易和融券交易两类，客户向证券公司借资金买证券为融资交易，客户向证券公司借证券卖出为融券交易。

2. 证券公司申请融资融券业务资格，应当具备下列条件：

(1) 具有证券经纪业务资格；

(2) 公司治理健全，内部控制有效，能有效识别、控制和防范业务经营风险和内部管理风险；

(3) 公司最近两年内不存在因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者正处于整改期间的情形；

(4) 财务状况良好，最近两年各项风险控制指标持续符合规定，注册资本和净资本符合增加融资融券业务后的规定；

(5) 客户资产安全、完整，客户交易结算资金第三方存管有效实施，客户资料完整真实；

(6) 已建立完善的客户投诉处理机制，能够及时、妥善处理与客户之间的纠纷；

(7) 已建立符合监管规定和自律要求的客户适当性制度，实现客户与产品的适当性匹配管理；

(8) 信息系统安全稳定运行，最近一年未发生因公司管理问题导致的重大事故，融资融券业务技术系统已通过证券交易所、证券登记结算机构组织的测试；

(9) 有拟负责融资融券业务的高级管理人员和适当数量的专业人员；

(10) 中国证监会规定的其他条件。

3. 证券公司开展融资融券业务，必须经中国证监会批准。

4. 证券公司在向客户融资融券前，应当办理客户征信，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，并以书面和电子方式予以记载、保存。

5. 证券公司向客户融资融券，应当向客户收取一定比例的保证金，保证金可以证券充抵。

6. 证券公司经营融资融券业务，

应当以自己的名义在证券登记结算机构分别开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、信用交易证券交收账户和信用交易资金交收账户；以自己的名义在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。

(八) 证券做市交易业务

证券做市交易业务，是指一种以做市商为中介的证券交易业务。做市商制度，是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的证券经营法人作为特许交易商，在其愿意的水平上不断向交易者报出某些特定证券的买人和卖出价，并在所报价位上接受机构投资者或其他交易商的买卖要求，保证及时成交的证券交易方式。

做市商交易制度有助于提高股票的流动性，促进证券市场稳定和平衡运行，并且通过其价格发现功能使得股票价格更趋近于其实际价值。对于证券公司而言，做市交易业务将开启全新

的业务模式，促使证券公司在推荐业务中更加注重从投资者的视角去谨慎推荐企业，更加注重通过整合业务链条，形成与企业共同成长的良性合作关系。

根据新《做市业务管理规定》，在全国股转系统中，做市商是指经全国股转公司同意，在全国股转系统发布买卖双向报价，并在其报价数量范围内按其报价履行与投资者成交义务的证券公司或其他机构。做市商及其做市业务人员接受全国股转公司的自律管理。证券公司在全国股转系统开展做市业务前，应当向全国股转公司申请备案。

做市商应当对做市业务进行集中统一管理，建立做市业务相关决策、授权与执行体系。明确做市业务决策机构与决策机制，合理确定做市业务规模和可承受的风险限额。做市商在取得做市库存股时，可与挂牌公司股东就一定条件下回售或转售做市库存股作出约定。

1. 证券公司在全国股转系统开展做市交易业务的资格条件

根据新《做市业务管理规定》，证券公司申请在全国股转系统开展做市业务，应当具备下列条件：

- (1) 具备证券自营业务资格；
- (2) 设立做市业务专门部门，配备开展做市业务必要人员；
- (3) 建立做市业务管理制度；
- (4) 具备做市业务专用技术系统；
- (5) 全国股转公司规定的其他条件。

2. 做市交易业务的禁止性行为

根据新《做市业务管理规定》，做市商及其做市业务人员应依法、合规开展做市业务，不得从事下列行为：

- (1) 不履行或不规范履行报价义务；
- (2) 利用内幕信息进行投资决策和交易；
- (3) 利用信息优势和资金优势，单独或者通过合谋，制造异常价格波动；
- (4) 以不正当方式影响其他做市商做市；
- (5) 与其他做市商通过串通报价或私下交换做市策略、做市库存股票数量等信息谋取不正当利益；
- (6) 与所做市的挂牌公司及股东就股权回购、现金补偿等作出约定，符合规定的回售、转售约定除外；
- (7) 做市业务人员通过做市向自身或利益相关者进行利益输送；
- (8) 全国股转公司规定的其他行为。

(九) 证券公司中间介绍业务

证券公司中间介绍业务：是指证券公司接受期货经纪商的委托，为期货经纪商介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。

1. 证券公司中间介绍业务的资格条件

- (1) 申请日前 6 个月各项风险控制指标符合规定标准；
- (2) 已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度；
- (3) 全资拥有或者控股一家期货公司，或者与一家期货公司被同一机构控制，且该期货公司具有实行会员分级结算制度期货交易所的会员资格、申请日前 2 个月的风险监管指标持续符合规定的标准；
- (4) 配备必要的业务人员，公司总部至少有 5 名、拟开展中间介绍业务的营业部至少有 2 名具有期货从业人员资格的业务人员；
- (5) 已按规定建立健全与中间介绍业务相关的业务规则、内部控制、风险隔离及合规检查等制度；
- (6) 具有满足业务需要的技术系统；

(7) 中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则规定的其他条件。

2. 证券公司中间介绍业务的业务范围

(1) 协助办理开户手续；提供期货行情信息、交易设施；中国证监会规定的其他服务。

(2) 证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。

(3) 证券公司从事中间介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明下列事项：

介绍业务的范围；执行期货保证金安全存管制度的措施；介绍业务对接规则；客户投诉的接待处理方式；报酬支付及相关费用的分担方式；违约责任；中国证监会规定的其他事项。

3. 证券公司中间介绍业务的业务规则

(1) 证券公司只能接受其全资拥有或者控股的，或者被同一机构控制的期货公司的委托从事中间介绍业务，不能接受其他期货公司的委托从事中间介绍业务。

(2) 期货公司与证券公司应当建立中间介绍业务的对接规则，明确办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等业务的协作程序和规则。证券公司与期货公司应当独立经营，保持财务、人员、经营场所等分开隔离。

(3) 证券公司为期货公司介绍客户时，应当向客户明示其与期货公司的介绍业务委托关系，解释期货交易的方式、流程及风险，不得作获利保证、共担风险等承诺，不得虚假宣传、误导客户。

(4) 证券公司应当建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查，向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系，告知期货保证金安全存管要求。

(5) 证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。

(6) 证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。

(十) 私募投资基金业务和另类投资业务

1. 设立要求

证券公司设立私募基金子公司，应当符合以下要求：

(1) 具有健全的公司治理结构，完善有效的内部控制机制、风险管理制度和合规管理制度，防范与私募基金子公司之间出现风险传递和利益冲突；

(2) 最近六个月各项风险控制指标符合中国证监会及中国证券业协会的相关要求，且设立私募基金子公司后，各项风险控制指标仍持续符合规定；

(3) 最近一年未因重大违法违规行为受到刑事或行政处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正受到监管部门和有关机关调查的情形；

(4) 公司章程有关对外投资条款中明确规定公司可以设立私募基金子公司，并经注册地中国证监会派出机构审批；

(5) 中国证监会及中国证券业协会规定的其他条件。

证券公司设立另类子公司，应当符合以下要求：

(1) 具有健全的公司治理结构，完善有效的内部控制机制、风险管理制度和合规管理制度，防范与另类子公司之间出现风险传递和利益冲突；

(2) 具备中国证监会核准的证券自营业务资格；

(3) 最近六个月内各项风险控制指标符合中国证监会及协会的相关要求，且设立另类子公司后，各项风险控制指标仍持续符合规定；

(4) 最近一年未因重大违法违规行为受到刑事或行政处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正受到监管部门和有关机关调查的情形；

(5) 公司章程有关条款中明确规定公司可以设立另类子公司，并经注册地中国证监会派出机构审批；

(6) 中国证监会及中国证券业协会规定的其他条件。

证券公司未能做到突出主业、稳健经营、诚实守信、勤勉尽责、资本约束或内控有力的，不得设立另类子公司。

2. 业务范围

私募基金子公司不得从事与私募基金无关的业务。私募基金子公司及其下设特殊目的机构可以以现金管理为目的管理闲置资金，但应当坚持有效控制风险、保持流动性的原则，且只能投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券。

证券公司另类子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务，不得从事投资业务之外的业务。

例题·单选题

证券经营机构以自己的名义和资金，为本公司买卖证券以获取盈利的业务被称为（ ）。

- A. 资产管理业务
- B. 证券自营业务
- C. 财务顾问业务
- D. 证券代理业务

【答案】B

证券公司受期货公司委托从事 IB 业务，应当提供的服务包括（ ）。

- A. 代理客户进行期货交易
- B. 协助办理开户手续
- C. 代期货公司、客户收付期货保证金
- D. 利用证券资金账户为客户划转期货保证金

【答案】B

三、证券公司业务国际化

目前来看，国内证券公司开展国际化业务的主战场仍是中国香港市场。截至 2019 年底，我国境内有 32 家证券公司在境外设立、收购了经营机构，积极为境内企业跨境投融资活动提供了金融服务，提高了自身国际化经营水平和核心能力。

国内证券公司业务国际化还体现在积极寻求海外上市。

从长期影响来看，随着证券公司业务国际化程度和证券市场双向开放程度的进一步提高，一方面将引入更多的海外人才和管理经验，另一方面也会带来更激烈的市场竞争，促进行业整体服务能力提高。

四、证券服务机构

熟悉证券服务机构的类别；★★

了解会计师事务所、律师事务所以及从事资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务等机构应向监管部门备案的证券服务业务内容；

熟悉对证券、期货投资咨询机构的管理；★★

掌握我国证券金融公司的定位及业务；★★★★

掌握对证券金融公司从事转融通业务的管理；★★★★

熟悉证券服务机构的法律责任和市场准入。★★

(一) 证券服务机构的类别★★

证券服务机构，是指依法设立的从事证券服务业务的法人机构，主要包括证券投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所、信息技术系统

服务机构等。

投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构从事证券服务业务的人员必须具备证券专业知识和从事证券业务或者证券服务业务两年以上的经验。

根据《备案规定》，会计师事务所、律师事务所以及从事资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务的证券服务机构应按照《备案规定》向中国证监会备案。中国证监会和国务院有关主管部门依法对证券服务机构从事证券服务业务的备案行为实施监督管理。以上证券服务机构首次从事证券服务业务，应当在签订服务协议之日起 10 个工作日内备案，并按规定报送相关材料，

首次从事证券服务业务的实际时间早于签订服务协议时间的，应当在实际从事证券服务业务之日起 10 个工作日内备案。证券服务机构应当于每年 4 月 30 日前提交年度备案材料，备案内容包括证券服务机构基本情况和经营情况、依照《备案规定》备案的从业人员的变动情况、内部管理制度的执行情况和变动情况，以及中国证监会和国务院有关主管部门规定的其他事项。

1. 会计师事务所从事下列证券服务业务，应当按照规定向中国证监会和国务院有关主管部门备案：

（1）为证券的发行、上市、挂牌、交易等证券业务活动制作、出具财务报表审计报告、内部控制审计报告、内部控制鉴证报告、验资报告、盈利预测审核报告，以及中国证监会和国务院有关主管部门规定的其他文件；

（2）为证券公司及其资产管理产品制作、出具财务报表审计报告、内部控制审计报告、内部控制鉴证报告、验资报告、盈利预测审核报告，以及中国证监会和国务院有关主管部门规定的其他文件。

会计师事务所参与上述第（1）项相关主体重要组成部分或者其控制的主体的审计，其审计对象的资产总额、营业收入中的一项达到上述第（1）项相关主体最近一期经审计合并财务报表对应项目金额 15% 的，视同从事证券服务业务。

2. 律师事务所为下列证券活动提供证券服务业务，制作、出具法律意见书，应当按照规定向中国证监会和国务院有关主管部门备案：

（1）首次公开发行股票、存托凭证及上市；

（2）上市公司发行证券及上市；

（3）上市公司及非上市公众公司收购、重大资产重组及股份回购；

（4）上市公司合并、分立及分拆；

（5）上市公司及非上市公众公司实行股权激励计划或者员工持股计划；

（6）公开发行公司债券及上市交易；

（7）境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易（包括后续增发股份）；

（8）股份有限公司股票向特定对象转让导致股东累计超过 200 人，以及股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；

（9）股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人，股东人数超过 200 人的非上市公众公司向特定对象发行股票，以及向不特定合格投资者公开发行股票。

3. 资产评估机构从事下列证券服务业务，应当按照规定向中国证监会和国务院有关主管部门备案：

（1）为证券发行、上市、挂牌、交易的主体及其控制的主体、并购标的等制作、出具资产评估报告，以及中国证监会和国务院有关主管部门规定的其他文件；

（2）为证券公司及其资产管理产品制作、出具资产评估报告，以及中国证监会和国务院有关主管部门规定的其他文件。

4. 资信评级机构从事下列证券服务业务，应当按照规定向中国证监会备案：

（1）为经中国证监会依法注册发行的债券、资产支持证券制作、出具资信评级报告及提供相关评级服务；

（2）为在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所等上市交易或者挂牌转让的债券、资产支持证券（国债除外）制作、出具资信评级报告及提供相关评级服务；

（3）为上述第（1）项和第（2）项规定的证券的发行人、发起机构、上市公司、非上市公司、证券公司制作、出具资信评级报告及提供相关评级服务；

（4）为中国证监会规定的其他评级对象制作、出具资信评级报告及提供相关评级服务。

（二）证券投资咨询机构

1、证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。

2、证券投资咨询包括以下形式：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

从事证券投资咨询业务，必须依法取得中国证监会的业务许可。从事证券投资咨询业务，必须遵守有关法律、法规和中国证监会的有关规定，遵循客观、公正和诚实信用的原则。

3. 行为规范

（1）证券、期货投资咨询机构及其投资咨询人员，应当以行业公认的谨慎、诚实和勤勉尽责的态度，为投资人或者客户提供证券、期货投资咨询服务。

（2）证券、期货投资咨询机构及其投资咨询人员，应当完整、客观、准确地运用有关信息、资料向投资人或者客户提供投资分析、预测和建议，不得断章取义地引用或者篡改有关信息、资料；引用有关信息、资料时，应当注明出处和著作权人。

（3）证券、期货投资咨询机构及其投资咨询人员，不得以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向投资人或者客户提供投资分析、预测或建议。

（4）证券、期货投资咨询人员在报刊、电台、电视台或者其他传播媒体上发表投资咨询文章、报告或者意见时，必须注明所在证券、期货投资咨询机构的名称和个人真实姓名，并对投资风险作充分说明。

（5）证券投资咨询机构向投资人或者客户提供的证券投资咨询传真件必须注明机构名称、地址、联系电话和联系人姓名。

（6）证券投资咨询机构与报刊、电台、电视台合办或者协办证券投资咨询版面、节目或者与电信服务部门进行业务合作时，应当向证券监管部门备案，备案资料包括合作内容、起止时间、版面安排或者节目时间段、项目负责人等，并加盖双方单位的印鉴。

4. 禁止性行为

（1）代理委托人从事证券投资。

（2）与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失。

（3）买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票。

（5）法律、行政法规禁止的其他行为。

因以上行为给投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。

（三）证券金融公司的定位与从事转融通业务的管理

证券金融公司也被称为证券融资公司，是指依法设立的在证券市场上专门从事证券融资业务的法人机构。

转融通业务，是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券经营业务的经营活动。

1. 证券金融公司概述★★★

(1) 公司设立。证券金融公司的组织形式为股份有限公司，根据国务院的决定设立，其注册资本不少于人民币 60 亿元。注册资本为实收资本，其股东应当用货币出资。

证券金融公司董事、监事和高级管理人员的选任，应当经中国证监会批准；变更名称、注册资本、股东、住所、职责范围，制定或者修改公司章程，设立或者撤销分支机构，应当报中国证监会备案。

(2) 职责和定位。证券金融公司不以营利为目的，应履行下列职责：

①为证券公司融资融券业务提供资金和证券的转融通服务；②对证券公司融资融券业务运行情况进行监控；③监测分析全市场融资融券交易情况，运用市场化手段防控风险；④中国证监会确定的其他职责。证券金融公司为履行法律、法规规定的职责，可以通过其在证券登记结算机构开立的普通证券账户买卖证券。

(3) 我国证券金融公司虽规定不以营利为目的，但是因为其开展转融通业务，所以有稳定的营业收入和利润。

(4) 开展业务的资金和证券的来源。证券金融公司开展转融通业务，可以使用自有资金和证券，通过证券交易所的业务平台融入的资金和证券，通过证券金融公司的业务平台融入的资金或者依法筹集的其他资金和证券。证券金融公司可以发行公司债券，也可以向股东或者其他特定投资者借入次级债。证券金融公司借入次级债，应当事先向中国证监会报告。

2. 业务规则★★★

(1) 证券金融公司开立转融通的证券资金账户。

证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立转融通专用证券账户、转融通担保证券账户和转融通证券交收账户。

①转融通专用证券账户用于记录证券金融公司持有的拟向证券公司融出的证券和证券公司归还的证券；

②转融通担保证券账户用于记录证券公司委托证券金融公司持有、担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的证券；

③转融通证券交收账户用于办理证券金融公司与转融通业务有关的证券结算。

证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在商业银行开立转融通专用资金账户、在证券登记结算机构分别开立转融通担保资金账户和转融通资金交收账户。

①转融通专用资金账户用于存放证券金融公司拟向证券公司融出的资金和证券公司归还的资金；

②转融通担保资金账户用于记录证券公司交存的、担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的资金；

③转融通资金交收账户用于办理证券金融公司与转融通业务有关的资金结算。

(2) 适当性管理。

证券金融公司应当了解参与转融通业务的证券公司的基本情况、业务范围、财务状况、违约记录、风险控制能力等，并以书面和电子的方式予以记录和保存。证券金融公司应建立客户信用评估机制，对证券公司的信用状况进行评估，并根据评估结果确定和调整对证券公司的授信额度。

(3) 业务合同。

证券金融公司应当与开展转融通业务的证券公司签订转融通业务合同，约定转融通的资金数额、标的证券的种类和数量、期限、费率、保证金的比例、证券权益处理办法、违约责任等事项。

证券金融公司向证券公司转融通的期限一般不得超过 6 个月。转融通的期限，自资金或者证券实际交付之日起算。

(4) 证券公司开立转融通证券资金明细账户。

转融通担保证券明细账户是转融通担保证券账户的二级账户,用于记载证券公司委托证券金融公司持有的担保证券的明细数据。

转融通担保资金明细账户是转融通担保资金账户的二级账户,用于记载证券公司交存的担保资金的明细数据。

(5) 保证金规定。

证券金融公司开展转融通业务,应当向证券公司收取一定比例的保证金,确定并公布可以抵充保证金证券的种类和折算率。保证金可以证券充抵,但货币资金占应收取保证金的比例不得低于 15%。

证券金融公司应当逐日计算证券公司交存的保证金价值与其所欠债务的比例。当该比例低于约定的维持保证金比例时,应当通知证券公司在一定的期限内补交差额,直至达到约定的初始保证金比例。

3. 权益处理

(1) 担保证券的记录以及发行人权利的行使。证券金融公司对转融通担保证券账户内记录的证券,行使对证券发行人的权利(请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利)。证券金融公司行使对证券发行人的权利,应当事先征求委托其持有该证券的证券公司意见,并按照其意见办理。

(2) 投资收益的处分。证券登记结算机构受证券发行人委托以证券或者现金形式分派投资收益的,应当分别将分派的证券或者现金记录在转融通担保证券账户或者转融通担保资金账户内,并相应变更证券公司转融通担保明细账户或者转融通担保资金明细账户的数据。

(3) 持券信息披露义务。证券金融公司通过转融通担保证券账户持有的证券不计入其自有证券,证券金融公司无须因该账户内证券数量的变动而履行信息报告、披露或者要约收购义务。

4. 监督管理

证券金融公司应当建立信息系统安全管理机制,保障公司信息系统安全、稳定运行,妥善保存履行《转融通业务监督管理试行办法》规定职责所形成的各类文件、资料,保存期限不少于 20 年。

(1) 信息披露和报送制度。

① 证券金融公司应当每个交易日结束后,公布转融资余额、转融券余额、转融通成交数据以及转融通费率。

② 证券金融公司应当自每一会计年度结束之日起 4 个月内,向中国证监会报送年度报告。自每月结束之日起 7 个工作日内,向中国证监会报送月度报告。月度报告应当包含各项风险控制指标和转融通业务专项报表。

③ 发生影响或者可能影响公司经营管理的重大事件的,证券金融公司应当立即向中国证监会报送临时报告,说明事件的起因、目前的状态、可能产生的后果和应对措施。

(2) 风险控制指标。

证券金融公司应当遵守以下风险控制指标规定:

① 净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于 100%。

② 对单一证券公司转融通的余额,不得超过证券金融公司净资本的 50%。

③ 融出的每种证券余额不得超过该证券上市可流通市值的 10%。

④ 充抵保证金的每种证券余额不得超过该证券总市值的 15%。

证券金融公司应当每年按照税后利润的 10%提取风险准备金。中国证监会可以根据防范证券金融公司风险的需要调整提取比例。

(3) 证券金融公司的资金用途。

除用于履行法定职责和维持公司正常运转外，证券金融公司的资金只能用于银行存款，购买国债、证券投资基金份额等经中国证监会认可的高流动性金融产品，购置自用不动产以及中国证监会认可的其他用途。

(四) 证券服务机构的法律责任和市场准入

1. 证券服务机构的法律责任★★

证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。其制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，应当与委托人承担连带赔偿责任，但是，能够证明自己没有过错的除外。

2. 市场准入及退出机制

我国《证券法》授予证券监督管理机构对证券服务机构的监管权和现场检查权。同时，证券服务机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，应责令改正，没收业务收入，并处罚款，情节严重的可暂停或者禁止其证券服务业务的许可。

例题·单选题

发生影响或者可能影响公司经营管理的重大事件的，证券金融公司应当立即向（ ）报送临时报告。

- A. 中国人民银行
- B. 中国证券业协会
- C. 中国证监会
- D. 证券交易所

【答案】C

第四节 自律性组织

- 一、 证券交易所
- 二、 中国证券业协会
- 三、 证券登记结算公司

一、证券交易所

掌握证券交易所的定义、特征及主要职能；★★★

熟悉证券交易所的组织形式；★★

了解我国证券交易所的发展历程。

(一) 证券交易所的定义★★★

证券交易所是证券买卖双方公开交易的场所，是一个高度组织化、集中进行证券交易的场所，它是整个证券市场的核心。证券交易所本身并不进行证券买卖，也不决定证券价格，而是为证券交易提供场所和设施，配备必要的管理和服务人员，并对证券交易进行周密的组织和严格的管理，使证券交易顺利进行且有一个稳定、公开、高效的系统。

(二) 证券交易所的特征★★★

- 1. 有固定的交易场所和交易时间；
- 2. 参加交易者具备会员资格的证券经营机构，交易采取经纪制度，即一般投资者不能直接进入交易所买卖证券，只能委托会员作为经纪人间接进行交易；
- 3. 交易的对象限于合乎一定标准的上市证券；
- 4. 通过公开竞价的方式决定交易价格；
- 5. 集中证券的供求双方，具有较高的成交速度和成交率；

6. 实行“公开、公平、公正”原则，并对证券交易进行严格管理。

(三) 证券交易所的主要职能★★★

- (1) 提供证券交易的场所、设施和服务；
- (2) 制定和修改证券交易所的业务规则；
- (3) 依法审核公开发行证券申请；
- (4) 审核、安排证券上市交易，决定证券终止上市和重新上市；
- (5) 提供非公开发行证券转让服务；
- (6) 组织和监督证券交易；
- (7) 对会员进行监管；
- (8) 对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管；
- (9) 对证券服务机构为证券上市、交易等提供服务的行为进行监管；
- (10) 管理和公布市场信息；
- (11) 开展投资者教育和保护；
- (12) 法律、行政法规规定的以及中国证监会许可、授权或者委托的其他职能。

例题·单选题

证券交易所的主要职能包括（ ）。

- I. 对会员进行监管
 - II. 提供场所和设施
 - III. 制定和修改证券交易所的业务规则
 - IV. 审核、安排证券上市交易，决定证券终止上市和重新上市
- A. I、II、IV
 - B. I、III、IV
 - C. II、III、IV
 - D. I、II、III、IV

【答案】D

(四) 证券交易所的组织形式★★

证券交易所的组织形式有两种，一种是公司制，另一种是会员制。

公司制证券交易所是以股份有限公司形式组织并以营利为目的的法人团体，一般由金融机构及各类民营企业组建。公司制证券交易所组织机构与普通股份有限公司相似，由股东大会、董事会、监事会和经理层构成。股东大会是公司制证券交易所的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，监事会是监督机构，经理层负责日常的经营管理活动。会员制证券交易所是一个由会员自愿组成的、不以营利为目的的社会法人团体。会员制证券交易所设会员大会、理事会和监察委员会。

我国《证券法》规定，证券交易所的设立和解散由国务院决定。设立证券交易所必须制定章程，证券交易所章程的制定和修改，必须经国务院证券监督管理机构批准。我国内地两家证券交易所——上海证券交易所和深圳证券交易所均采用会员制组织形式，是非营利性的事业法人。组织机构由会员大会、理事会、监事会和其他专门委员会、总经理及其他职能部门组成。

1. 会员大会

- (1) 制定和修改证券交易所章程；
- (2) 选举和罢免会员理事、会员监事；
- (3) 审议和通过理事会、监事会和总经理的工作报告；
- (4) 审议和通过证券交易所的财务预算、决算报告；
- (5) 法律、行政法规、部门规章和证券交易所章程规定的其他重大事项。

会员大会每年召开一次，由理事会召集，理事长主持。理事长因故不能履行职责时，由理事长指定的副理事长或者其他理事主持。有下列情形之一的，应当召开临时会员大会：①理事人数不足规定的最低人数；②三分之一以上会员提议；③理事会或者监事会认为必要。会员大会应当有三分之二以上的会员出席，其决议须经出席会议的会员过半数表决通过。会员大会结束十个工作日内，证券交易所应当将全部文件及有关情况向中国证监会报告。

2. 理事会

- (1) 召集会员大会，并向会员大会报告工作；
- (2) 执行会员大会的决议；
- (3) 审定总经理提出的工作计划；
- (4) 审定总经理提出的年度财务预算、决算方案；
- (5) 审定对会员的接纳和退出；
- (6) 审定取消会员资格的纪律处分；
- (7) 审定证券交易所业务规则；
- (8) 审定证券交易所上市新的证券交易品种或者对现有上市证券交易品种作出较大调整；
- (9) 审定证券交易所收费项目、收费标准及收费调整程序；
- (10) 审定证券交易所重大财务管理事项；
- (11) 审定证券交易所重大风险管理和处置事项，管理证券交易所风险基金；
- (12) 审定重大投资者教育和保护工作事项；
- (13) 决定高级管理人员的聘任、解聘及薪酬事项，但中国证监会任免的除外；
- (14) 会员大会授予和证券交易所章程规定的其他职权。

会员理事会由 7 至 13 人组成，其中非会员理事人数不少于理事会成员总数的三分之一，不超过理事会成员总数的二分之一。每届任期三年，会员理事由会员大会选举产生，非会员理事由中国证监会委派。

理事会设理事长一人，副理事长一至二人。总经理应当是理事会成员理事，理事长是证券交易所的法定代表人。理事长负责召集和主持理事会会议。理事长因故临时不能履行职责时，由理事长指定的副理事长或者其他理事代其履行职责。理事长不得兼任证券交易所总经理。理事会会议至少每季度召开一次，会议须有三分之二以上理事出席，其决议应当经出席会议的三分之二以上理事表决同意方为有效。理事会决议应当在会议结束后两个工作日内向中国证监会报告。

3. 总经理

证券交易所的总经理、副总经理、首席专业技术管理人员每届任期三年。总经理行使下列职权：

- (1) 执行会员大会和理事会决议，并向其报告工作；
- (2) 主持证券交易所的日常工作；
- (3) 拟订并组织实施证券交易所工作计划；
- (4) 拟订证券交易所年度财务预算、决算方案；
- (5) 审定业务细则及其他制度性规定；
- (6) 审定除取消会员资格以外的其他纪律处分；
- (7) 审定除应当由理事会审定外的其他财务管理事项；
- (8) 理事会授予的和证券交易所章程规定的其他职权。

总理由中国证监会任免。副总经理按照中国证监会相关规定任免或聘任。总经理因故临时不能履行职责时，由总经理指定的副总经理代其履行职责。

4. 监事会

监事会是证券交易所的监督机构，行使下列职权：

- (1) 检查证券交易所财务；
- (2) 检查证券交易所风险基金的使用和管理；
- (3) 监督证券交易所理事、高级管理人员执行职务行为；
- (4) 监督证券交易所遵守法律、行政法规、部门规章和证券交易所章程、协议、业务规则以及风险预防与控制的情况；
- (5) 当理事、高级管理人员的行为损害证券交易所利益时，要求理事、高级管理人员予以纠正；
- (6) 提议召开临时会员大会；
- (7) 提议召开临时理事会；
- (8) 向会员大会提出提案；
- (9) 会员大会授予和证券交易所章程规定的其他职权。

证券交易所监事会人员不得少于 5 人，其中会员监事不得少于两名，职工监事不得少于两名，专职监事不得少于 1 名。监事每届任期三年。会员监事由会员大会选举产生，职工监事由职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，专职监事由中国证监会委派。证券交易所理事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会设监事长一人。监事长负责召集和主持监事会会议。监事长因故不能履行职责时，由监事长指定的专职监事或者其他监事代为履行职务。

监事会至少每六个月召开一次会议。监事长、三分之一以上监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会决议应当在会议结束后两个工作日内向中国证监会报告。

(五) 我国证券交易所的发展历程

1. 旧中国的证券交易所

我国最早的证券交易所开创于清朝光绪末年，是由在上海经营外商股票的经纪人组织的“上海股份公所”。这是在旧中国出现的第一家外商经营的证券交易所。1905 年，上海股份公所在中国香港注册登记，定名为“上海众业公所”。

1946 年 5 月，当时的国民政府行政院发布训令设立“上海证券交易所”，1949 年 5 月因上海解放而停业。证券交易所成立时规定交易的标的物为公债、股票、公司债三种，并分别设立债券市场和股票市场。

2. 新中国成立初期的证券交易所

1949 年初中国人民银行天津市分行设立了“天津证券交易所”。1950 年 2 月，中国人民银行北京市分行成立了“北京证券交易所”。

3. 改革开放以后的证券交易所

上海证券交易所于 1990 年 11 月 26 日被批准成立，1990 年 12 月 19 日正式开业。深圳证券交易所于 1989 年 11 月 15 日开始筹建，1990 年 12 月 1 日开始集中交易，1991 年 4 月 11 日经中国人民银行批准成立并于 1991 年 7 月 3 日正式开业。

二、中国证券业协会

(一) 中国证券业协会的性质

熟悉证券业协会的性质和宗旨；★★

了解证券业协会的历史沿革；

熟悉证券业协会的职责和自律管理职能。★★

(一) 中国证券业协会的性质★★

中国证券业协会是证券业的自律性组织，是社会团体法人。中国证券业协会正式成立于 1991 年 8 月 28 日，是依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管理条例》的有关规定设立的具有独立法人地位的、由经营证券业务的金融机构自愿组成的行业性自律组织，是非

营利性社会团体法人。

中国证券业协会采取会员制，证券业公司应当加入中国证券业协会。

（二）中国证券业协会的组织机构

中国证券业协会的最高权力机构是由全体会员组成的会员大会，理事会为其执行机构。

中国证券业协会实行会长负责制。中国证券业协会会员由单位会员构成，包括法定会员、普通会员和特别会员，另设观察员。

法定会员是经中国证监会批准设立的证券公司；普通会员是依法从事证券市场相关业务的证券投资咨询机构、证券资信评级机构、证券公司私募投资基金子公司、证券公司另类投资子公司等机构；特别会员包括申请加入中国证券业协会的证券交易所，金融期货交易所，证券登记结算机构，证券投资者保护基金公司，融资融券转融通机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市的证券业自律组织，依法设立的区域性股权市场运营机构，以及协会认可的其他机构；

观察员是指申请加入中国证券业协会的依法从事证券市场相关业务的信用增进机构、债券受托管理人、网下机构投资者、境外证券类驻华代表处等机构。

（三）中国证券业协会的宗旨★★

中国证券业协会的宗旨是：遵守国家宪法、法律、法规和经济方针政策，遵守社会道德风尚，坚持中国共产党的领导，在国家对证券业实行集中统一监督管理的前提下，进行证券业自律管理；发挥政府与证券行业间的桥梁和纽带作用；为会员服务，维护会员的合法权益；维护证券业的正当竞争秩序，促进证券市场的公开、公平、公正，推动证券市场的健康稳定发展。中国证券业协会接受业务主管单位中国证监会和社团登记管理机关中华人民共和国民政部的业务指导和监督管理。中国证券业协会党组织发挥政治核心作用，贯彻执行“三重一大”决策制度，保证正确政治方向。

（四）中国证券业协会的历史沿革

1991年8月28日，中国证券业协会成立，并召开第一次会员大会。

2001年8月，中国证券业协会基金公会成立，行使证券投资基金行业的自律管理职能。

2002年12月，中国证券业协会证券投资基金业委员会成立。

2007年，中国证券业协会基金公司会员部成立。2011年初，在《证券投资基金法》修订思想的指导下，中国证券投资基金业协会开始筹备，2012年6月6日，中国证券投资基金业协会从证券业协会正式独立出来。

（五）中国证券业协会的职责★★

1. 新修订的《证券法》从诚信建设、社会责任、投资者保护、行业规范的制定、创新发展等方面对中国证券业协会的职责范围进行了扩充，同时增加了协会自律管理范围，将法定自律管理对象由会员扩展到从业人员。

根据《证券法》，证券业协会应履行下列职责：

（1）教育和组织会员及其从业人员遵守证券法律、行政法规，组织开展证券行业诚信建设，督促证券行业履行社会责任；

（五）中国证券业协会的职责★★

（2）依法维护会员的合法权益，向中国证监会反映会员的建议和要求；

（3）督促会员开展投资者教育和保护活动，维护投资者合法权益；

（4）制定和实施证券行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员行为，对违反法律、行政法规、自律规则或者协会章程的，按照规定给予纪律处分或者实施其他自律管理措施；

（五）中国证券业协会的职责★★

（5）制定证券行业业务规范，组织从业人员的业务培训；

（6）组织会员就证券行业的发展、运作及有关内容进行研究，收集整理、发布证券相关信

息，提供会员服务，组织行业交流，引导行业创新发展；

(7) 对会员之间、会员与客户之间发生的证券业务纠纷进行调解；

(8) 中国证券业协会章程规定的其他职责。

2. 中国证券业协会依据行政法规、中国证监会有关要求行使的职责

(1) 制定证券业执业标准和业务规范，对会员及其从业人员进行自律管理；

(2) 负责证券业从业人员资格考试、执业注册；

(3) 负责组织证券公司高级管理人员、保荐代表人及其他特定岗位专业人员的资质测试或胜任能力考试；

(4) 负责对首次公开发行股票网下投资者进行注册和自律管理；

(5) 负责非公开发行公司债券事后备案和自律管理；

(6) 负责场外证券业务事后备案和自律管理；

(7) 行政法规、中国证监会规范性文件规定的其他职责。

(六) 中国证券业协会的自律管理职能★★

中国证券业协会依据行业规范发展的需要，行使下列自律管理职能：

1. 推动行业诚信建设，督促会员履行社会责任；

2. 组织证券从业人员水平考试；

3. 推动会员开展投资者教育和保护工作，维护投资者合法权益；

4. 推动会员信息化建设和信息安全保障能力的提高，经政府有关部门批准，开展行业科学技术奖励，组织制订行业技术标准和指引；

5. 组织开展证券业国际交流与合作，代表中国证券业加入相关国际组织，推动相关资质互认；

6. 对会员及会员间开展与证券非公开发行、交易相关业务活动进行自律管理；

7. 其他涉及自律、服务、传导的职责。

例题·单选题

中国证券业协会正式成立于（ ）年。

A. 1990

B. 1991

C. 1992

D. 1993

【答案】B

三、证券登记结算公司

熟悉证券登记结算公司的设立条件与主要职能：★★

熟悉证券登记结算公司的登记结算制度。★★

中国证券市场实行中央登记制度，即证券登记结算业务全部由中国证券登记结算有限公司承接。

中国证券登记结算有限责任公司提供沪、深证券交易所上市证券的存管、清算和登记服务。中国证券登记结算有限责任公司是为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人。

2001年3月30日，中国证券登记结算有限责任公司成立，原上海证券交易所和深圳证券交易所所属的证券登记结算公司重组为中国证券登记结算有限责任公司的上海分公司和深圳分公司，这标志着全国集中、统一的证券登记结算体制的组织构架已经基本形成。

(一) 证券登记结算公司的设立条件★★

设立证券登记结算公司必须经国务院证券监督管理机构批准。具体而言，设立证券登记结算公司应当具备下列条件：

1. 自有资金不少于人民币二亿元；
2. 具有证券登记、存管和结算服务所必需的场所和设施；
3. 国务院证监会监督管理规定的其他条件；
4. 国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

证券登记结算公司的名称中应当标明“证券登记结算”字样。证券登记结算采取全国集中统一的运营方式，证券登记结算公司的章程、业务规则应当依法制定，并经国务院证券监督管理机构批准。

为保证履行职能，证券登记结算公司必须具有必备的服务设备和完善的数据安全保护措施；建立完善的业务、财务和安全防范等管理制度；建立完善的风险管理系统。

（二）证券登记结算公司的职能★★

证券登记结算公司依据《证券法》履行以下职能：

1. 证券账户、结算账户的设立和管理；
2. 证券的存管和过户；
3. 证券持有人名册登记及权益登记；
4. 证券交易所上市证券交易的清算、交收及相关管理；
5. 受发行人委托派发证券权益；
6. 办理与上述业务有关的查询、信息、咨询和培训服务；
7. 国务院证券监督管理机构批准的其他业务（包括为证券持有人代理投票服务等）。

（三）证券登记结算制度★★

1. 证券实名制
2. 货银对付的交收制度
3. 分级结算制度和结算参与人制度

我国证券结算采用分级结算制度。《证券法》明确规定，证券公司是与证券登记结算机构进行证券和资金清算交收的主体，并承担相应的清算交收责任；证券登记结算机构根据清算交收结果为投资者办理登记过户手续。

在分级结算制度下，只有获得证券登记结算机构结算参与人资格的证券经营机构才能直接进入登记结算系统参与结算业务。通过对结算参与人实行准入制度，制订风险控制和财务指标要求，证券登记结算机构可以有效控制结算风险，维护结算系统安全。

4. 净额结算制度

证券交易结算方式可分为全额结算和净额结算。全额结算是指交易双方对所达成的交易实行逐笔清算，并逐笔转移证券和资金；净额结算是指交易双方对所达成的交易实行轧差清算，并对轧抵之后的证券和资金的净额进行交付。目前，我国对证券交易所达成的多数证券交易均采用多边净额结算方式。

5. 结算证券和资金的专用性制度

证券登记结算公司按照业务规则收取的各类结算资金和证券，必须存放于专门的清算交收账户，只能按业务规则用于已成交的证券交易的清算、交收，不得被强制执行。

例题·单选题

证券交易结算方式可以分为（ ）。

- | | |
|-----------|----------|
| I. 统一结算 | II. 全额结算 |
| III. 差额结算 | IV. 净额结算 |
- A. II、IV
B. I、III
C. I、II、III、IV
D. I、II

【答案】A

第五节 证券投资者保护机构

一、 证券投资者保护基金

二、 证券中小投资者服务中心

一、证券投资者保护基金

掌握证券投资者保护基金的来源、使用、监督管理；★★★

熟悉中国证券投资者保护基金公司设立的意义和职责。★★

（一）证券投资者保护基金公司

2005年8月30日，保护基金公司在国家工商总局注册成立，由国务院出资，财政部一次性拨付注册资金63亿元。保护基金公司是负责保护基金筹集、管理和使用，不以营利为目的的国有独资公司，由中国证监会管理。

1. 证券投资者保护基金公司设立的意义★★

国家设立保护基金制度是投资者保护体系的一个重要组成部分。其意义在于：

（1）可以在证券公司出现关闭、破产等重大风险时依据国家政策用于保护投资者权益，通过简捷的渠道快速地对投资者特别是中小投资者予以保护；

（2）有助于稳定市场，防止证券公司个案风险的传递和扩散；

（3）是对现有的国家行政监管部门、证券业协会和证券交易所等行业自律组织、市场中介机构等组成的全方位、多层次监管体系的一个重要补充，在监测证券公司风险、推动证券公司积极稳妥地解决遗留问题和处置证券公司风险方面亦发挥着重要作用；

（4）为我国建立国际成熟市场通行的证券投资者保护机制搭建了平台，为我国资本市场制度建设向国际化靠拢提供了契机。

2. 证券投资者保护基金公司的职责★★

（1）筹集、管理和运作基金。

（2）监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作。

（3）证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付。

（4）组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作。

（5）管理和处分受偿资产，维护基金权益。

（6）发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向中国证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。

（7）国务院批准的其他职责。

投资者保护基金公司应当与中国证监会建立证券公司信息共享机制，中国证监会定期向保护基金公司通报关于证券公司财务、业务等经营管理信息的统计资料。中国证监会认定存在风险隐患的证券公司，应按照规定直接向保护基金公司报送财务、业务等经营管理信息和资料。

（二）证券投资者保护基金的来源、使用与监督管理★★★

1. 证券投资者保护基金的来源

（1）上海、深圳证券交易所在风险基金分别达到规定的上限后，交易经手费的20%纳入基金。

（2）所有在中国境内注册的证券公司，按其营业收入0.5%~5%缴纳基金；经营管理或运作水平较差、风险较高的证券公司，应当按较高比例缴纳基金。各证券公司的具体缴纳比例由基金公司根据证券公司风险状况确定后，报中国证监会批准，并按年进行调整。证券公司缴纳的基金在其营业成本中列支。

- (3) 发行股票、可转债等证券时，申购冻结资金的利息收入。
- (4) 依法向有关责任方追偿所得和从证券公司破产清算中受偿收入。
- (5) 国内外机构、组织及个人的捐赠。
- (6) 其他合法收入。

证券公司应当缴纳的基金，按照证券公司佣金收入的一定比例预先提取，并由中国证券登记结算有限责任公司代扣代收。证券公司应在年度审计结束后，根据其审计后的收入和事先核定的比例确定需要缴纳的基金金额，并及时向保护基金公司申报清缴。不从事证券经纪业务的证券公司，应在每季后 10 个工作日内按该季营业收入和事先核定的比例预缴。每年度审计结束后，确定年度需要缴纳的基金金额并及时向保护基金公司申报清缴。

2. 证券投资者保护基金的使用

(1) 证券公司被撤销、被关闭、破产或被中国证监会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付。

(2) 国务院批准的其他用途。

为处置证券公司风险需要动用保护基金的，中国证监会根据证券公司的风险状况制订风险处置方案，保护基金公司制订保护基金使用方案，报经国务院批准后，由保护基金公司办理发放基金的具体事宜。

3. 证券投资者保护基金的监督管理

中国证监会负责保护基金公司的业务监管，监督基金的筹集、管理与使用。财政部负责保护基金公司的国有资产管理和财务监督。中国人民银行负责对保护基金公司向其借用再贷款资金的合规使用情况进行检查监督。

保护基金公司应依法合规运作，按照安全、稳健的原则履行对基金的管理职责，保证基金的安全。基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券（包括中央银行票据）和中央级金融机构发行的金融债券以及国务院批准的其他资金运用形式。保护基金公司应建立科学的业绩考评制度，并将考核结果定期报送中国证监会、财政部、中国人民银行。

证券公司、托管清算机构应按规定用途使用基金，不得将基金挪作他用。基金公司、证券公司及托管清算机构应妥善保管基金的收划款凭证、兑付清单及原始凭证，确保原始档案的完整性，并建立基金核算台账。对挪用、侵占或骗取基金的违法行为，依法严厉打击；对有关人员的失职行为，依法追究其责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。

例题·单选题

证券投资者保护基金的来源包括（ ）。

- I. 上海、深圳证券交易所在风险基金分别达到规定的上限后，交易经手费的 20% 纳入基金
 - II. 发行股票时，申购冻结资金的利息收入
 - III. 依法向有关责任方追偿所得和从证券公司破产清算中受偿收入
 - IV. 国内外机构、组织及个人的捐赠
- A. I、II、III
 - B. I、III、IV
 - C. II、III、IV
 - D. I、II、III、IV

【答案】D

二、中证中小投资者服务中心

了解投服中心设立的意义；

熟悉投服中心的职责与主要业务。★★

中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）是经中国证监会批准设立并直接管理的证券金融类公益机构，经国家工商总局登记，于 2014 年 12 月在上海注册成立。

投服中心为公司制法人单位。股东单位为上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所和中国证券登记结算有限责任公司。

（一）投服中心设立的意义

- 1、投服中心的成立，是中国证监会完善监管政策，丰富投资者保护体系，切实加强中小投资者合法权益保护工作的重要举措，也是我国资本市场迈向法治化、成熟化进程的重要标志。
- 2、新《证券法》设置了“投资者保护”专章，建立上市公司股东权利代为行使征集制度，明确上市公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可以作为征集人代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利；
- 3、进一步完善派生诉讼制度，规定持有发行人股份的投资者保护机构提起派生诉讼的，不受《公司法》有关需连续180日以上持股1%以上的限制；
- 4、探索了适应我国国情的证券民事诉讼制度，规定投资者保护机构可以作为诉讼代表人，按照“明示退出、默示加入”的原则，依法为受害投资者提起民事损害赔偿诉讼。
- 5、投服中心作为依据国务院证券监督管理机构设立的投资者保护机构，可根据《证券法》开展相关投资者保护工作。

（二）投服中心的职责★★

投服中心主要职责是持股行权、纠纷调解、诉讼与支持诉讼、投资者教育等。具体包括：

- （1）面向投资者开展公益性宣传和教育；
- （2）公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；
- （3）受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；
- （4）为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；
- （5）中国投资者网站的建设、管理和运行维护；
- （6）调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；
- （7）代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；
- （8）中国证监会委托的其他业务。

（三）投服中心的主要业务★★

1. 投资者教育

投服中心投资者教育工作，是指面向投资者开展公益性宣传和教育。负责向中小投资者开展“知权、行权、维权”宣传教育，普及证券期货基础知识，引导投资者理性投资。

2. 持股行权

持股行权，是指投服中心持有沪深交易所每家上市公司一手股票，行使质询、建议、表决、诉讼等股东权利，通过发挥示范作用，引领中小投资者主动行权、依法维权，规范上市公司治理。

投服中心关注的事项主要包括：中小投资者反映强烈的事项；侵害中小投资者合法权益且具有典型性、示范性的事项；舆论关注的重点、难点、热点事项；监管机构、自律组织等建议的事项。

3. 纠纷调解

投服中心纠纷调解工作由中证资本市场法律服务中心有限公司（以下简称“中证法律服务中心”）承担。中证法律服务中心是经中国证监会批准设立的全国性证券期货纠纷公益调解机构，由投服中心全额出资，于2020年1月17日在上海注册设立。

中证法律服务中心与全国各地证监局、协会共建调解工作站，秉承“依法、中立、专业、便捷”的宗旨，致力于中国证券期货市场纠纷化解工作。其主要职能包括：构建投资者服务平台；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；开展调解业务统计、研究和宣传交流；为投资者自主维权提供法律服务；其他依法经相关部门批准后可开展的经营活动。

4. 维权服务

维权服务主要包括证券支持诉讼、股东诉讼、证券代表人诉讼和损失核算业务。

证券支持诉讼，是指投服中心作为支持机构，选择案件，委派诉讼代理人，支持权益受损的中小投资者依法诉讼维权。

股东诉讼，是指投服中心作为上市公司股东，为上市公司利益或自身的合法权益以自己的名义提起的诉讼，包括股东代位诉讼和股东直接诉讼。

证券代表人诉讼，是指投服中心依据《证券法》第九十五条第三款规定作为代表人参加的诉讼。

损失核算，是指投服中心以资本市场独立第三方专业机构身份，接受司法机关及其他市场主体的损失核算委托，依托投资者损失计算软件，运用专业知识，核算投资者损失，并出具损失核定意见的司法辅助行为。

第六节 证券市场监管机构

一、 证券市场监管的意义和原则

二、 证券市场监管的目标和手段

三、 证券市场监管机构

熟悉证券市场监管的意义和原则、市场监管的目标和手段；★★

掌握我国的证券市场的监管体系；掌握国务院证券监督管理机构及其组成；★★★

熟悉《证券法》赋予证券监督管理机构的职责、权限。★★

一、证券市场监管的意义和原则

（一）证券市场监管的意义★★

1. 加强证券市场监管是保障广大投资者合法权益的需要
2. 加强证券市场监管是维护市场良好秩序的需要
3. 加强证券市场监管是发展和完善证券市场体系的需要
4. 准确和全面的信息是证券市场参与者进行发行和交易决策的重要依据

（二）证券市场监管的原则★★

1. 依法监管原则
2. 保护投资者利益原则
3. 公平、公正、公开，“三公”原则
4. 监督与自律相结合的原则

例题·单选题

证券市场监管的（ ）原则要求证券市场不存在歧视，参与市场的主体具有完全平等的权利。

- A. 公正
- B. 公平
- C. 守信
- D. 公开

【答案】B

（一）证券市场监管目标★★

1. 是保护投资者利益；
2. 是保证证券市场的公平、效率和透明；
3. 是降低系统性风险。

我国证券市场的监管目标是：

运用和发挥证券市场机制的积极作用，限制其消极作用；

保护投资者利益，保障合法的证券交易活动，监督证券中介机构依法经营；

防止人为操纵、欺诈等不法行为，维持证券市场的正常秩序；根据国家宏观经济管理的需要，运用灵活多样的方式，调控证券市场与证券交易规模，引导投资方向，使之与经济发展相适应。

（二）证券市场监管手段★★

1. 法律手段

法律手段是通过建立完善的证券法律、法规体系和严格执法来实现的。这是证券市场监管部门的主要手段，具有较强的威慑力和约束力。

2. 经济手段

经济手段是通过运用利率政策、公开市场业务、信贷政策、税收政策等，对证券市场进行干预。这种手段相对比较灵活，但调节过程可能较慢，存在时滞。

3. 行政手段

行政手段是通过制定政策和计划等对证券市场进行行政性的干预。这种手段比较直接，但运用不当可能违背市场规律，无法发挥作用甚至遭到惩罚。一般多在证券市场发展初期，法制尚不健全、市场机制尚未理顺或遇突发性事件时使用。

例题·单选题

下列说法错误的是（ ）。

- A. 法律手段是证券监管部门的主要手段，具有较强的威慑力和约束力
- B. 经济手段调节过程通常较快
- C. 行政手段比较直接
- D. 行政手段多在证券市场发展初期进行

【答案】B

三、证券监管机构

我国证券市场经过 20 多年的发展，逐步形成了以国务院证券监督管理机构、国务院证券监督管理机构的派出机构、证券交易所、行业协会和证券投资者保护基金为一体的监管体系和自律管理体系。

（一）国务院证券监督管理机构★★★

1. 中国证券监督管理委员会

中国证券监督管理委员会是国务院直属事业单位，是全国证券、期货市场的主管部门，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。中国证监会的核心职责为“两维护、一促进”，即维护市场公开、公平、公正，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进资本市场健康发展。中国证监会成立于 1992 年 10 月。

2. 中国证监会派出机构

中国证监会在省、自治区、直辖市和计划单列市设立了 36 个证券监管局，以及上海、深圳证券监管专员办事处。派出机构受中国证监会垂直领导，依法以自己的名义履行监管职责，负责辖区内的一线监管工作。

（二）国务院证券监督管理机构的职责和权限★★

1. 国务院证券监督管理机构的职责

（1）依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则，并依法进行审批、核准、注册，办理备案。

（2）依法对证券的发行、上市、交易、登记、存管、结算等行为，进行监督管理。

（3）依法对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构的证券业务活动，进行监督管理。

（4）依法制定从事证券业务人员的行为准则，并监督实施。

- (5) 依法监督检查证券发行、上市和交易的信息披露。
- (6) 依法对证券业协会的自律管理活动进行指导和监督。
- (7) 依法监测并防范、处置证券市场风险。
- (8) 依法开展投资者教育。
- (9) 依法对证券违法行为进行查处。
- (10) 法律、行政法规规定的其他职责。

2. 国务院证券监督管理机构的权限

(1) 对证券发行人、上市公司、证券公司、证券投资基金管理公司、证券服务机构、证券交易所、证券登记结算机构进行现场检查。

(2) 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证。

(3) 询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明。

(4) 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等资料。

(5) 查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存、扣押。

(6) 查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户、银行账户以及其他具有支付、托管、结算等功能的账户信息，可以对有关文件和资料进行复制。对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以冻结或者查封，期限为6个月；因特殊原因需要延长的，每次延长期限不得超过3个月，冻结、查封期限最长不得超过2年。

(7) 在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以限制被调查事件当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过3个月；案情复杂的，可以延长3个月。

(8) 通知出境入境管理机关依法阻止涉嫌违法人员、涉嫌违法单位的主管人员和其他直接责任人员出境。

为防范证券市场风险，维护市场秩序，国务院证券监督管理机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等措施。

此外，国务院证券监督管理机构可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。

例题·单选题

() 及其授权的地方派出机构负责对证券、期货投资咨询业务的监督管理。

- A. 中国证监会
- B. 国务院
- C. 财政部
- D. 中国证监会与财政部

【答案】A

造烛求明，读书求理。